

1501573-77.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... ao lado. Afirma que não reconhece o tráfico, e que as drogas não eram suas, e que não tem rusgas pretéritas com os policiais depoentes, mas que eles atribuíram a ele as drogas pelo fato do mesmo já ter passagens na polícia". Negou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O crime do artigo 33 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501573-77.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501573-77.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015191/2022 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL SOUZA DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face GABRIEL SOUZA DE FREITAS, sob o argumento de que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 13h45h, na Rua Travessa 29 de Janeiro, nº 28, Jardim Lourdes, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, GABRIEL SOUZA DE FREITAS, qualificado a fls. 13 e fotografias a fls. 24/26, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 315 "eppendorfs" contendo 44,61g de substância análoga a maconha e 94 "eppendorfs" contendo 24,42g de cocaína (auto de exibição e apreensão a fls. 15; fotografia a fls. 30; laudo de constatação a fls. 20/21). Requer, ao final, a condenação do Réu nas penas do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).

Decisão recebendo a denúncia no dia 31 de janeiro de 2022, como se depreende de f.

81.

Devidamente citado, o Réu apresentou defesa prévia à f. 95.

Folha de antecedentes criminais do acusado às fs. 89-90.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28 de abril de 2022, em que foram ouvidas as testemunhas e ao final colhido o interrogatório do Réu.

Alegações finais do MP e da defesa, em sequência, apresentadas neste ato.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Não havendo questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fs. 10-13), pelo auto de exibição e apreensão (f. 17), pelo laudo pericial toxicológico (fs. 113-115), bem como pelos depoimentos pessoais colhidos não apenas em sede policial, mas corroborados em contraditório judicial, como quer o artigo 155 do CPP

Em juízo, a testemunha policial, JONATAS ALVES SILVA, afirmou que: “foram radiados via COPOM, com as características físicas do indivíduo, narrando que ele estava vendendo drogas. No local, encontraram o Réu chorando e foi abordado, e ele relatou que havia brigado com sua esposa e informou ter drogas em sua residência, informando onde estava dentro do cômodo, em cima do armário”. O depoimento supra foi corroborado de forma firme e coerente pelo seu colega de fardas, o também policial LUCAS HODZIESZ ROCHA.

O depoimento policial/GCM prestado corrobora os fatos descritos na denúncia, merecendo, portanto, credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia/GCM que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressaltada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC nº 74.608-0 – Rel. Min. Celso de Mello – j. 18/02/97).

Como deve ser em qualquer rito, o último ato da instrução foi o interrogatório do Réu, GABRIEL SOUZA DE FREITAS, que afirmou que: “não sabe quem é o morador da casa, e que mora com sua mãe em local diverso, na casa ao lado. Afirma que não reconhece o tráfico, e que as drogas não eram suas, e que não tem rusgas pretéritas com os policiais depoentes, mas que eles atribuíram a ele as drogas pelo fato do mesmo já ter passagens na polícia”. Negou, portanto, o cometimento do delito.

Trata-se, pois, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). O crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 é classificado como tipo misto alternativo, tendo em vista que basta a prática de um dos diversos núcleos previstos na capitulação do delito para que este seja considerado consumado, e no caso dos autos, o réu “trazia consigo” e “transportava”, dentre outros verbos, caracterizando a tipicidade exigida pelos princípios do direito penal.

Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, “Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (In EL TASSE, Adel et. al.

Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

O que se depreende do conjunto probatório e prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é, neste aspecto, harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, o réu tinha em sua posse os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes.

A autoria do Réu é verificável pela teoria do domínio funcional do fato, em que cada um dos indivíduos exerce um papel de engrenagem na empreitada criminosa como um todo, com funções relevantes para a consecução do delito final, normalmente divisível entre diversas pessoas ("olheiro", "mula", "vapor", "aviãozinho", etc...). Assim é que somente com a atuação fracionada de cada um dos agentes, o crime pode se consumar em sua forma acabada, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Nos dizeres de Luiz Régis Prado: "todo aquele que participa da finalidade típica dolosa, e toma parte na divisão do trabalho é coautor" (Tratado de Direito Penal Brasileiro. vol. 1. Forense. 2019. p. 683).

Neste diapasão, o crime de tráfico possui uma complexa relação de trabalho entre os que participam da empreitada criminosa. Isso porque, para driblar o aparato estatal, bem como garantir o comércio de forma minimamente eficaz, é preciso que cada pessoa envolvida faça seu trabalho para o fim comum: o tráfico. Assim é que, comumente, uma pessoa vende, outra transporta, outra fiscaliza, outra cobra, outra anota e infinitas outras funções que existem a depender do tamanho da organização. Não se pode falar em quebra da cadeia de custódia da prova (art. 158-A do CPP), uma vez que a narrativa dos policiais militares foi coerente com a prática de condução da droga e do preso à Delegacia, desde a sua apreensão, e ainda a cautela demonstrada nos laudos periciais, não havendo, portanto, qualquer atitude que comprometa a cadeia de custódia da prova.

Não há, nem foi discutida nos autos, nenhuma causa excludente da ilicitude do fato ou culpabilidade do autor. Portanto, é de rigor o reconhecimento da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

1ª FASE: Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, friso que há vultosa quantidade e variedade de drogas (315 "eppendorfs" contendo 44,61g de substância análoga a maconha e 94 "eppendorfs" contendo 24,42g de cocaína), o que faz exasperar em 1/6 (um sexto) sua pena base. Assim sendo, fixo-a no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª FASE: Não há circunstâncias atenuantes. Presente, por outro lado, a agravante do artigo 61, I do CP (reincidência), eis que possui condenação com trânsito em julgado em 2018 pelo crime de roubo (certidão de fs. 89-90). Diante disso, agravo em 1/6 (um sexto) a pena intermediária e a fixo no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

3ª FASE: inexistem causas de aumento da pena. Presente, por outro lado, o redutor do artigo 33, §4º, em sua fração máxima (2/3), tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a ausência de indícios de que o Réu participa de organização criminosa e ter uma filha pequena sob seus cuidados. Assim sendo, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa.

Considerando a reincidência do acusado e o quantum de pena aplicado, o regime inicial deve ser o SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do CP e súmula 269 do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia ministerial para fins de CONDENAR o Réu GABRIEL SOUZA DE FREITAS, como incurso no delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão no regime semiaberto e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, cujo valor é fixado no mínimo legal, ante à ausência de informações quanto à situação econômica do acusado.

Considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência do acusado, impossível a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP, bem como a concessão do sursis penal, nos termos do artigo 77 do CP.

Diante da pena imposta, e por cessarem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, concedo o direito do réu de apelar em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como dos objetos relacionados no auto de exibição e apreensão.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, nos termos do art. 32 da Lei 11.343/06.

Oficie-se ao TRE, nos termos do artigo 15, III da CRFB/88.

Custas e despesas por conta do Réu, nos termos do artigo 804 do CPP, concedendo-lhe desde já o benefício da gratuidade de justiça.

P.R.I.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA